МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.09.25 № 07/1644

танай_____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Л.МӨНХБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Таны 2025 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1/1145 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон түүнтэй холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Төслийн үзэл баримтлал болон хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан судалгааны тайланд дурдсан хүний хувийн болон эмзэг мэдээллийг хамгаалахтай холбогдох хууль зүйн болон практик үндэслэл, шаардлагатай санал нэг байна.

2. Төслийн үзэл баримтлалын “Хуулийн төслийн зорилго, ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ” гэсэн хоёрдугаар хэсэгт зорчигчийн мэдээлэл болон нэрийн бүртгэл, зорчигчийн урьдчилсан мэдээллийг терроризм, улс дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мөрдөн шалгах ажиллагаанд хэрэглэх болон хилийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор Зорчигчийн мэдээллийн төвд нэг цонхоор хүргүүлэх зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгахаар тодорхойлсон байна. Гэвч хуулийн төслийн 12^1.1-д “...терроризмын гэмт хэрэг, *хүнд гэмт хэрэгтэй* тэмцэх, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, хилийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор...” гэж хамрах хүрээг хэт өргөжүүлэн заасан нь үзэл баримтлалтайгаа нийцээгүй байгааг анхаарах нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Эрүүгийн хуулиар хүнд гэмт хэрэг гэсэн ойлголт нь маш өргөн хүрээтэй юм.

3. Төслийн 12^1.2, 12^1.3, дагалдах хуулийн төсөл болох Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд зааснаар Зорчигчийн мэдээллийн төв нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах төрийн тусгайлсан чиг үүрэгтэй, Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн дэргэдэх бие даасан байгууллага байхаар тодорхойлсон байна. Түүнчлэн төслийн 12^1.7-д зааснаас үзвэл энэ төв нь тагнан турших, гүйцэтгэх ажил эрхлэх, гэмт хэрэг, зөрчлийг мөрдөн шалгах, албадлага хэрэглэх зэрэг тусгай эрх хэмжээ бүхий алба хаагчдаар хүний нөөцөө бүрдүүлнэ гэжээ. Энэ нь тус төвийн хариуцах мэдээллийн сан терроризм, Эрүүгийн хуулийн 2.6 дугаар зүйлд зааснаар хорих ялын доод хэмжээг хоёр жил, түүнээс дээш хугацаагаар оногдуулахаар тогтоосон хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд ашиглагдахаас гадна эдийн засгийн болон хилийн тагнуул, гүйцэтгэх ажлын зорилгоор ашиглагдах

1500202474

боломжтой болохыг илэрхийлж байна. Хүний хувийн мэдээлэлд хамаарах зорчигчийн мэдээллийн сан үүсгэх, дүн шинжилгээ хийх, дотоодын болон олон улсын байгууллагатай мэдээлэл солилцох бүрэн эрх бүхий энэ төвийн эрх зүйн байдал, зорчигчийн мэдээлэл ашиглах журмыг хуулиар нарийвчлан тодорхойлох нь зүйтэй.

4. Төслийн 12^1.6-д Засгийн газарт журам батлах эрх олгосон зохицуулалтыг тусгахдаа Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 27^1.1-д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхийг судалж үзэх шаардлагатай. Ялангуяа зорчигчийн мэдээллийг хүлээн авах, мэдээллийн санд хадгалах, боловсруулах, устгах, түүний аюулгүй байдлыг хангах, дүн шинжилгээ хийгдсэн мэдээллийг эрх бүхий байгууллагатай солилцох журмыг гадагш чиглэсэн захиргааны хэм хэмжээний акт гэж үзэн Захиргааны ерөнхий хуулийн Зургаадугаар бүлэгт заасан зохицуулалтыг баримтлах нь зүйтэй.

5. Төслийн 12^1.12-д "...мэдээллийг энэ зүйлд зааснаас бусад үндэслэл, журмаар эрх бүхий байгууллага бусад этгээдэд дамжуулах, задруулахыг хориглоно." гэсэн боловч төслийн 12^1 зүйлд зорчигчийн урьдчилсан мэдээлэл, зорчигчийн нэрийн бүртгэлд чухам ямар мэдээллүүд хамаарах, хэдий хугацаагаар хадгалах, ямар үндэслэлээр мэдээллийг бусдад дамжуулах, солилцох, ашиглахтай холбогдох зохицуулалт агуулсан хэсэг тусгагдаагүй байна.

6. НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 2178, 2396 дугаар тогтоол, "Террорист этгээдүүдийн хөдөлгөөнд хяналт тавих хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх асуудал нь зорилгын хувьд Терроризмтой тэмцэх зөвлөлд хамаарч буй боловч зорчигчийн мэдээллийг терроризмтой тэмцэхээс гадна хил дамнасан зохион байгууллалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд ашиглах тул Монгол Улсын Хилийн тухай хуулийн 35.1.8-д заасан чиг үүргийн хүрээнд Хил хамгаалах байгууллагын эрхлэх асуудалд хамааруулж, уг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах байдлаар зохицуулах хувилбарыг судалж үзнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД